

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2253/2532

บริษัท คาร์เนคอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

เจ้าหนี้

ธนาคาร กสิกร ไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อิงค์ กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 100

จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 เมื่อเจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของห้างฯ จำเลยที่ 1 จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 มิใช่หนี้ของจำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบหนี้ที่ห้างฯ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เจ้าหนี้รายที่ 5 เท่านั้น ดังนั้น เจ้าหนี้รายที่ 5 จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดห้างฯ จำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 2 และเจ้าหนี้รายที่ 5 จะมีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาก็ตาม.

คดีสืบเนื่องมาจากบริษัทคาร์เนคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นโจทก์ฟ้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามอิงค์เป็นจำเลย ขอให้ล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์

ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ร้องขอให้นายสุชาติ ตั้งจิต
ปิยะนันท์ หุ่นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยล้มละลายตามจำเลย ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายสุชาติจำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ธนาคาร
กสิกรไทย เจ้าหนี้รายที่ 5 โดยนายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ค่าคำประกันหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ตามสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รีซีพ จำนวน 1,389,445.81 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ราย
ละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สอบสวนแล้วเห็นควรให้เจ้าหนี้รายที่ 5 ได้รับชำระ
หนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นเงิน 91,267.16 บาท และตามสัญญาเลตเตอร์
ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีพเป็นเงิน 1,144,140.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,235,407.66
บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้รายที่ 5 ได้รับชำระหนี้จากห้างฯ
จำเลยที่ 1 และหรือนายพิทักษ์ ตั้งจิตปิยะนันท์และหรือนายวรวุฒิ ตั้งจิตปิยะนันท์ ผู้
ค้ำประกันแล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2
ลดลงเพียงนั้น ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้เจ้าหนี้รายที่ 5 ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้รายที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้รายที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า เจ้าหนี้รายที่ 5 มีสิทธิเรียก ดอกเบี้ยในเงินต้นตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2529 เป็น จำนวนเงิน 154,038.15 บาทอีกด้วยหรือไม่ ที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ฎีกาว่า ตามสัญญาค้ำ ประกันเงินกู้ หรือกู้เบิกเงินเกินบัญชีตลอดจนสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทตาม เอกสารหมาย จ.6 จ.21 จ.22 จ.23 และ จ.24 นั้นจำเลยที่ 2 ได้ยอมรับผิดร่วมกับ ห้างฯ จำเลยที่ 1 ในทันทีที่ห้างฯ จำเลยที่ 1 ล้มละลายเพราะฉะนั้นการทวงถามหรือ ไม่ ไม่ใช่เหตุที่จะสามารถคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ได้หรือไม่ เจ้าหนี้รายที่ 5 จึงยัง คงเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ได้ตลอดมาจนกระทั่งถึงวันที่จำเลยที่ 2 ถูกศาลมีคำ สั่งพิพากษารับทรัพย์เด็ดขาด (วันที่ 27 ตุลาคม 2529) นั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 จึงไม่มีจำกัด จำนวนและจะต้องรับผิดชอบร่วมกับห้างฯ จำเลยที่ 1 เมื่อได้ความว่าในที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ของห้างฯ จำเลยที่ 1 ที่เป็นที่เจ้าหนี้รายที่ 5 มิใช่เป็น หนี้ของจำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว ดังนั้นจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในที่ห้างฯ จำเลย ที่ 1 เป็นหนี้เจ้าหนี้รายที่ 5 เท่านั้น เมื่อศาลมีคำสั่งพิพากษารับทรัพย์ห้างฯ จำเลยที่ 1 เด็ด ขาด วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 เจ้าหนี้รายที่ 5 จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่า ดอกเบี้ยภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 100 แม้จำเลยที่ 2 และเจ้าหนี้รายที่ 5 จะมีข้อตกลงในสัญญาดังที่เจ้า หนี้รายที่ 5 อ้างมา เจ้าหนี้รายที่ 5 ก็ไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยในช่วง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ฎีกาว่า ดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิพากษารับทรัพย์เด็ดขาดแล้ว แม้ไม่เป็นหนี้ที่ พึงขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย แต่ลูกหนี้ก็ยังคงรับผิดชอบเจ้าหนี้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิพากษารับทรัพย์ ตามคำ พิพากษาฎีกาที่ 229/2506 นั้น ได้พิเคราะห์แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อ

เท็จจริงในคดีนี้ เพราะคดีนี้จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ 1 ด้วย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาเจ้าหนี้รายที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>